CONDOMINIO VILLA DEL TAMARINDO
ANAPOIMA CUNDINAMARCA

Por medio del cual se modifica y adopta el Manual de Convivencia para el Condominio Villa del Tamarindo, Municipio de Anapoima - Cundinamarca.

La Asamblea General de Copropietarios del Condominio Villa del Tamarindo En Uso de sus atribuciones legales y

CONSIDERANDO

Que de conformidad con lo establecido en le Ley 675 del 2001, fue elevado a escritura pública y protocolizado el Reglamento de Propiedad Horizontal del Condominio Villa del Tamarindo

Que mediante Escritura Pública No. 2053 del quince (15) de julio del año 2003, se constituyó el Reglamento de Propiedad Horizontal del Condominio Villa del Tamarindo P.H., ubicado en la calle 5 sur No. 2-120 Anapoima – Cundinamarca, con matrícula inmobiliaria (matriz) No. 166-0071852

Que el numeral primero del citado reglamento, tiene como uno de sus objetivos "2)…Establecer los derechos, obligaciones y prohibiciones de los copropietarios del Condominio Villa del Tamarindo P H…"; y en el artículo 91°, Manual de Convivencia, señala que "…La Copropiedad se reunirá en Asamblea General, en la cual se aprobará el Manual de Convivencia, que complementa el presente Reglamento. Se fijarán y determinarán las normas de vida y convivencia para la Copropiedad…"

Que en el artículo 40° del citado reglamento hace referencia a la solución de conflictos y establece la existencia del Comité de Convivencia, indicando que en los conflictos que se presenten entre los propietarios o tenedores de esta copropiedad, o entre ellos y el Administrador, se podrá acudir al Comité de Convivencia o a mecanismos alternos de solución de conflictos, así mismo, se establecen sus funciones e integración.

Que es de obligatorio cumplimiento por parte de los propietarios del Condominio aplicar el compendio de normas que regulan los procedimientos que se deben

observar por los copropietarios dentro del Condominio, las cuales se encuentran en las leyes vigentes, disposiciones reglamentarias y complementarias, en el reglamento de propiedad horizontal y que se compilan en el Manual de Convivencia.

ARTÍCULO UNICO: Modifíquese y adoptase por medio del presente documento el MANUAL DE CONVIVENCIA del CONDOMINIO VILLA DEL TAMARINDO, ubicado en la calle 5 Sur No. 2-120 del Municipio de Anapoima Cundinamarca, el cual se regirá por las siguientes disposiciones

RESUELVE

TITULO I

DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA

CAPITULO I

ARTÍCULO 1º. LOS DERECHOS REALES EMANADOS DE LA COPROPIEDAD.

El Comité de Convivencia fue creado por el Reglamento de Propiedad Horizontal y por tanto solo se reglamenta, por medio del presente manual.

CREACIÓN DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA

Es un órgano de apoyo a la gestión de la Administradora y del Consejo de Administración, que tiene como objetivo fundamental buscar alternativas para la solución de los conflictos que se presentan como consecuencia de la vida cotidiana de la comunidad Villa del Tamarindo.

El Comité de Convivencia a solicitud de la parte interesada, intervendrá como Amigable Componedor en equidad en los conflictos que por razón del reglamento de propiedad horizontal o de este manual se presenten entre residentes, propietarios y la Administración.

DESIGNACIÓN DE SUS MIEMBROS

*Estará compuesto por cuatro **(4)** personas, elegidas en la Asamblea General de copropietarios, quienes actuarán por un período de un año.*

Estas personas deberán encontrarse al día con las obligaciones de la comunidad y no haber sido sancionadas por incumplimiento del reglamento o de las decisiones de la Asamblea.

FUNCIONES

La función de este Comité se encamina a la solución de los conflictos planteados; conforme a los artículos 58 y 77 del nuevo Régimen de Propiedad Horizontal y a fortalecer las buenas relaciones de vecindad, para lo cual puede promover actividades de tipo cultural, educativo, lúdico, que ayuden a mejorar las relaciones interpersonales de los residentes del Condominio Villa del Tamarindo.

Este Comité no está facultado para imponer ningún tipo de sanción.

ARTÍCULO 2º. LOS DERECHOS REALES EMANADOS DE LA COPROPIEDAD.

Dos (2) son los Derechos reales de los copropietarios.

1.- DEL DOMINIO.- Según el artículo 669 del Código Civil es "…el derecho real en una cosa corporal, para gozar y disponer de ella…", sobre las unidades privadas independientes.

2.- DEL DOMINIO EN COMUNIDAD.-Derecho real ejercido por todos los copropietarios sobre los bienes comunes identificados por Ley o el Reglamento de Propiedad Horizontal.

ARTÍCULO 3º.- USO Y GOCE DE LAS CASAS.

***El uso y goce de** las casas y zonas en que se ha dividido el CONDOMINIO VILLA DEL TAMARINDO Propiedad Horizontal, corresponde exclusivamente a sus dueños para su destinación residencial, reglamentados por*

la Ley 675 del 2001 Régimen de Propiedad Horizontal, y las normas que la modifiquen, adicionen o reglamenten.

ARTÍCULO 4º. EL DOMICILIO.

Las casas como domicilio de los residentes del CONDOMINIO VILLA DEL TAMARINDO- Propiedad Horizontal, son inviolables y el acceso a ellos por personas ajenas requiere el consentimiento de aquellos, en concordancia con los Arts.76 y siguientes del Código Civil

El allanamiento solo procede en los casos y por las autoridades expresamente autorizadas por la ley, en concordancia con el Art.32 de la Constitución Política de Colombia.

ARTÍCULO 5º. USO Y GOCE DE LOS BIENES Y SERVICIOS

Los propietarios y demás ocupantes del CONDOMINIO VILLA DEL TAMARINDO a cualquier título, dependientes y visitantes pueden hacer uso de los bienes y servicios comunes, siempre que los utilicen según su naturaleza y normas estipuladas para tal caso.

Como bienes comunales tenemos: Los parqueaderos 1,14,20,21 para visitantes, una (1) portería, una (1) zona para depósito de basuras, un(1)salón comunal o Sede Social, dos (2) piscinas, y una(1) zona de juegos infantiles, en concordancia con escrituras o lote anexo destinado para tal fin.

I. USO Y GOCE DE LOS BIENES Y SERVICIOS NO ESENCIALES.

1. PISCINAS.

Todo Copropietario(a), tiene derecho al uso de las piscinas en las siguientes condiciones:

a. *Seis (6) personas por familia incluyendo los invitados.*
b. *Cuando exceda el número de seis (6) personas, el propietario deberá cancelar la suma de $5.000 o el valor que apruebe el Consejo de Administración para cada vigencia, por cada persona adicional. Este valor será entregado a la administradora o encargado de la piscina o en su defecto*

a quien haga sus veces o esté autorizado. Por el pago de esta suma se expedirá el correspondiente recibo.

c. *Se autorizará ingreso de personal adicional según disponibilidad o espacio en la piscina evitando sobrecarga o incomodidad en el uso de esta, dando prioridad de este servicio a los copropietarios.*

Reglamento para el uso de las piscinas

a. *Este servicio se presta de 8 A.M. a 8:00 P.M.*
b. *Toda persona (niño- adulto) debe ducharse, y retirar el exceso de cremas, aceites y bloqueadores, antes de ingresar a las piscinas.*
c. *El ingreso a las piscinas debe hacerse con traje de baño y gorro, independientemente de la edad de la persona. Los niños deben ingresar con trajes adecuados, no camiseta.*
d. *La extensión y profundidad de las piscinas no son aptas para hacer clavados por lo tanto se prohíbe practicar este tipo de actividad.*
e. *Se prohíbe el ingreso de mascotas a la zona de piscina.*
f. *La contaminación del agua de las piscinas produce alteraciones de salud, por lo tanto está prohibido que los bañistas que tengan algún problema infeccioso en la piel, las mucosas, heridas abiertas e infectadas, infecciones genitourinarias, de los oídos o gripe, etc. hagan uso de las piscinas. Esto en concordancia con lo contemplado en los arts. 368, 369, y 370 del Código de Policía.*
g. *Está prohibido ingresar a la zona de piscinas objetos que pongan en riesgo la integridad de las personas o que puedan causar accidentes o dañar las instalaciones (botellas, vasos, cubiertos, piedras, palos etc.), además no se permiten juegos con arena u otros materiales cerca de esta área.*
h. *No se permite ingerir alimentos o bebidas dentro de las piscinas.*
i. *No se permite dejar objetos como: toallas, chancletas y basuras a su alrededor, ni colgar ropa en las barandas que encierran la zona de piscinas.*
j. *Por seguridad no se permite correr alrededor de las piscinas, ni practicar juegos que pongan en peligro la integridad de las personas que comparten en la zona.*
k. *Es responsabilidad de los adultos, la supervisión del uso de las piscinas por parte de los niños y niñas, por lo tanto no se permitirá el ingreso a la piscina de niños que no son acompañados por un adulto y se prohibirá su*

permanencia en ellas cuando no estén dirigidos o acompañados permanentemente por un adulto.

l. *La violación a este reglamento dará derecho a aplicación de normas del código nacional de policía y normas acordes para mejorar la convivencia de todos los copropietarios y residentes del CONDOMINIO VILLA DEL TAMARINDO.*
m. *Se establece el día miércoles para el mantenimiento de piscinas.*
n. *Este reglamento estará ubicado en un lugar visible de las zonas de piscinas.*

2. SEDE SOCIAL

El salón comunal: USO Y GOCE

Se usara prioritariamente, en: 1) Reuniones de Asamblea General de Copropietarios, del Consejo de Administración, del Comité de Convivencia, del Comité de Construcción y de los entes directivos que se conformen para logar el progreso y desarrollo del Condominio. 2) Celebración del aniversario de Condominio. 3) Reuniones de copropietarios del Condominio Villa del Tamarindo, Propiedad Horizontal, teniendo en cuenta:

a. *El horario para las reuniones diurnas comprende desde las 10 AM hasta las 6 PM. Y para las reuniones nocturnas los fines de semana y festivos desde las 6 PM hasta las 3 AM.*
b. *No se permitirán actividades a desarrollarse en la sede social que tengan fines de lucro, excepto las organizadas por la administración o el Consejo de Administración.*
c. *Las personas ajenas al Condominio Villa del Tamarindo que ingresen al salón comunal por razones de reuniones sociales organizadas por el consejo de administración o las autorizadas para los copropietarios, deberán someterse a las normas de seguridad y convivencia y al presente reglamento.*
d. *En caso de presentarse alguna situación que altere la normal y armoniosa convivencia y que esta sea ocasionada por alguna persona ajena al condominio, la responsabilidad es directa y absoluta de la persona a quien se le autorizó el uso del salón comunal.*
e. *El Consejo de Administración fijará el valor a pagar por el uso de la Sede Social.*

f. *Para el uso de la Sede Social, el copropietario debe estar a Paz y Salvo por todo concepto y debe tramitar por escrito la solicitud para el uso del Salón, con cinco (5) días de antelación ante la administración del Condominio Villa del Tamarindo, especificando el motivo de la solicitud.*
g. *Las instalaciones de la Sede Social serán entregadas previo inventario, en el cual se hará constatar el estado de ellas obligándose a devolverlas en las mismas condiciones físicas de funcionamiento y de uso.*
h. *Cualquier rotura, daño o deterioro de las instalaciones de la Sede Social, estará a cargo del copropietario a quien se le ha autorizado la utilización del salón comunal.*
i. *De igual manera será responsabilidad del copropietario a quien se le haya prestado la Sede Social de los daños que se ocasionen fuera de ésta, como bienes privados y comunes del Condominio Villa del Tamarindo, previa comprobación siguiendo el Código de Policía.*
j. *El Condominio y/o el administrador de Villa del Tamarindo no se harán responsables por accidentes de invitados, de terceros, de niños o adultos que hagan uso del salón comunal y por lo tanto no se obliga para con el copropietario o con terceros en este evento.*
k. *El copropietario dejará un deposito en efectivo o cheque por el valor de cincuenta mil pesos m/cte. ($50.000,oo), que se hará efectivo en caso de daños; si los daños exceden este valor, el copropietario se comprometerá a cubrir el valor total de la reparación de los daños o en caso contrario le será devuelto dicho depósito.*
l. *Se prohíbe usar equipos de sonido a alto volumen y el consumo de licor por parte de jóvenes adolescentes sin el acompañamiento de los padres.*
m. *Se usará como salón de televisión, cuando no esté ocupado por las actividades anteriormente señaladas.*

El copropietario se comprometerá a cumplir el Código de Policía aplicable al Municipio de Anapoima, respecto de: restricciones de ruido, vibraciones o sonidos y conducta en la realización de las reuniones en la Sede Social del Condominio Villa del Tamarindo.

3. EL TELEVISOR

a. *El televisor será utilizado por copropietarios, familiares e invitados mayores de 7 años, se debe usar con volumen moderado.*

El televisor se usara preferiblemente en un horario de 10 AM hasta las 9 PM temporada baja, de lunes a viernes. Y para los fines de semana y festivos desde las 6 PM hasta la 11 PM, en casos especiales para ampliar o modificar el horario, se solicitará autorización a la administradora o encargado de hacer cumplir los horarios y reglamentos.

b. *El televisor del Salón Comunal no reemplaza el televisor de la casa de los copropietarios.*
c. *El copropietario, familiar o invitado que use el televisor dejará un documento por el préstamo del control que será devuelto una vez reintegre el control a la persona encargada*
d. *El copropietario, familiar o invitado responderá por los daños causados al Televisor, su instalación o control durante el tiempo que lo use.*
e. *Los copropietarios del Condominio Villas del Tamarindo deben velar por el cuidado, mantenimiento y protección del televisor como bien incorporado a la copropiedad y hará parte integral de los bienes o activos del condominio.*

4. PORTERIA

a. *Respetar al personal que apoya el servicio de portería y no considerarlo mensajero personal asignándole funciones no propias de su cargo.*
b. *Todo copropietario, residente o visitante debe obedecer las normas establecidas por la asamblea, el consejo de administración, y la administradora, respecto de la seguridad del condominio.*
c. *Todo copropietario, residente o visitante que observe alguna anomalía debe darla a conocer e informar a la portería o administradora.*
d. *No pueden ingresar al condominio personas sin autorización. El ingreso de visitantes debe ser anunciado por citófonos/teléfono o en su efecto presentar autorización telefónica o escrita del copropietario.*
e. *Los porteros no pueden autorizar el ingreso de personas extrañas al condominio para hacer uso de la piscina ni zonas comunales del condominio.*
f. *Los porteros no pueden ingerir bebidas alcohólicas durante las horas de la jornada de trabajo.*
g. *Se deben diligenciar los formatos establecidos por la administración, para el control de registro al condominio*
h. *El cuidado y supervisión de las personas mayores con limitaciones físicas o trastornos cognitivos y niños pequeños, es responsabilidad de sus*

familiares o en cuidadores designados y NO en el personal de portería del Condominio.

5. PARQUEADEROS

a. El estacionamiento de vehículos se debe hacer en las zonas asignadas y demarcadas para propietarios y visitantes.
b. Los parqueaderos de visitantes o comunales 1,14,20 y 21, no podrán ser arrendados o cedidos, ni ser utilizados por un mismo visitante por más de tres días.
c. No podrán hacerse reparaciones mayores a los vehículos dentro de los parqueaderos, zona de visitantes y en zonas de circulación.
d. Los propietarios deberán dejar los vehículos debidamente cerrados. La seguridad de sus vehículos depende absolutamente de los propietarios.
e. La circulación en las zonas comunes se hará conservando siempre la derecha y con una velocidad máxima de diez (10) k/h.
f. Cualquier daño causado por uno de los usuarios a cualquiera de los vehículos debe ser reportado inmediatamente a la Administración del Condominio. Según las circunstancias, se avisara al dueño o a las autoridades competentes.
g. Los parqueaderos asignados a los visitantes no podrán ser reservados, subarrendado o cedidos.
h. En los parqueaderos no se permite el depósito de basuras, materiales u otros elementos distintos a vehículos. La administración no responderá por la pérdida de elementos diferentes del vehículo.
i. Queda terminantemente prohibido el parqueo de vehículos con capacidad superior a una (1) tonelada.
j. El parqueo en sitios distintos a los asignados para cada propiedad no será permitido. No está autorizado parquear sobre las vías internas del Condominio.
k. Cada copropietario será responsable por las acciones del visitante que utilice el servicio de parqueo del CONDOMINIO VILLA DEL TAMARINDO P.H.
l. Cuando por alguna circunstancia el propietario, traiga un vehículo diferente al que normalmente utiliza, deberá registrarlo en la portería, avisando el tiempo que durará esta situación y utilizando su respectivo parqueadero.

6. ZONA DE JUEGOS (lote las palmas)

a. Esta zona será utilizada por niños y niñas menores de diez (10) años y adultos. El horario de uso es entre las 6 am y 5 pm.
b. Será responsabilidad de los adultos la supervisión de los niños y niñas menores que usen la zona de juegos.
c. Los daños ocasionados por el inadecuado uso de esta zona, será responsabilidad del copropietario.
d. El Condominio y/o el administrador de Villa del Tamarindo no se harán responsables por accidentes de niños o niñas que hagan mal uso de la zona. Por lo tanto no se obliga para con el copropietario o con terceros en este evento.
e. Motivar y educar a los niños y niñas para que aprendan a convivir en armonía con la comunidad, guardando relaciones de respeto y cordialidad, no hacer de la relación de pareja un espectáculo público. De igual manera inculcarles valores sobre el cuidado y embellecimiento del lugar donde se convive.
f. Los copropietarios podrán hacer uso de este espacio para celebraciones familiares, previa autorización de la administradora, gestionado su préstamo a partir de una comunicación escrita con mínimo 10 días hábiles de antelación. Una vez se utilice, el copropietario deberá dejarla en completo orden.

7. ZONAS PEATONALES Y VEHICULARES

a. Se prohíbe el mantenimiento o reparaciones de vehículos dentro del Condominio Villa del Tamarindo.
b. El residente que lave el vehículo y deje residuos del barro y basura, será responsable de dejar el sitio en buen estado de aseo.
c. Los equipos de sonido de los vehículos se deben usar con volumen moderado.
d. Velar por el cuidado y mantenimiento de los jardines evitando transitar por ellos.
e. No es permitido el tránsito de bicicletas, patines, patinetas, y juegos de balones en zonas peatonales, vehiculares y zonas de jardines.

f. *No es permitido el uso de juegos pirotécnicos (luces, cohetes, pitos, etc.) que afecten la seguridad de los bienes (vehículos, casas) y personas del condominio.*
g. *Se prohíbe la utilización de las zonas peatonales para hacer propagandas, ventas de periódicos, artículos o comidas.*

8. DEPOSITO DE BASURAS

Todos los residentes tienen la obligación de eliminar sus basuras, llevándolas al depósito de basuras colectivo del Condominio, cumpliendo los siguientes requisitos:

a. *Empacar la basura en bolsas plásticas anudadas, negras, verdes, blancas o similares, según corresponda al tipo de residuos.*
b. *Los envases plásticos o de vidrio deben depositarse en los recipientes destinados para ello.*
c. *La basura debe clasificarse y empacarse según los residuos orgánicos o inorgánicos (reciclables).*
d. *No dejar las bolsas de basura fuera del depósito colectivo.*
e. *En el momento de llevar las bolsas de basura al depósito, debe evitarse que estén rotas para no dejar residuos sueltos.*
f. *No arrojar elementos como cigarrillos o fósforos encendidos que puedan ocasionar fuego.*
g. *La Ley 1259 de 2008, indica que se debe hacer el adecuado manejo de escombros. No se permite llevar escombros de construcción, residuos de tierra, matas al depósito de basuras. Esto debe ser evacuado del Condominio, bajo la responsabilidad del copropietario.*
h. *La puerta del depósito debe permanecer cerrada. Este aviso estará visible en la entrada del depósito.*
i. *Las demás que exijan las autoridades de salud.*

II. USO Y GOCE DE LOS BIENES Y SERVICIOS ESENCIALES.

Es deber de los copropietarios velar por el mantenimiento de los bienes comunales esenciales conformados por el globo del terreno sobre el cual se construyó el condominio, el subsuelo y las instalaciones en él realizadas, las estructuras y elementos comunes del condominio, las divisiones entre casas y zonas comunes, las zonas destinadas para el acueducto, alcantarillado energía, teléfono y otros,

acceso vehicular y peatonal, antejardines, zonas de juegos infantiles, zonas libres, portería del celador, parqueaderos comunales o de visitantes (1.14,20,21), obras decorativas, cámaras de vigilancia y lámparas de iluminación de zonas comunes.

Para la seguridad y el bienestar de los residentes del Condominio Villa del Tamarindo, con la nueva acometida de gas, se establecerán ciertas pautas para futuras adecuaciones:

Autorización: Todo nuevo trabajo de instalación de gas debe contar con la previa autorización de la administración, garantizando que sea realizado por personal debidamente autorizado y evitando modificaciones que puedan comprometer la integridad de la instalación.

Profesionales cualificados: Únicamente personal capacitado y certificado estará autorizado para llevar a cabo instalaciones o mantenimientos en las acometidas de gas, asegurando así un trabajo de calidad y seguridad.

Prohibiciones y restricciones: Se prohíben realizar actividades que puedan representar un riesgo para las acometidas de gas, como excavaciones o la colocación de estructuras cerca de las tuberías, con el objetivo de evitar interferencias y posibles daños.

Reporte de anomalías: Es fundamental reportar cualquier anomalía o irregularidad relacionada con las acometidas de gas para garantizar una respuesta rápida y efectiva ante posibles problemas, contribuyendo así a mantener la seguridad de todos los residentes.

Recuerda que la seguridad es una responsabilidad compartida que requiere la colaboración y el compromiso de todos los residentes.

Es deber de los copropietarios conocer los planos, mantener sus archivos para cualquier reparación, en caso de modificación se debe consultar las normas vigentes del Manual de Construcción del Condominio.

ARTÍCULO 6º. ***NORMAS DE CONVIVENCIA.***

Los residentes actuarán con tolerancia y colaborarán con la seguridad, tranquilidad, salubridad y el mantenimiento del ambiente sano del Condominio y por ello deben:

a. *Respetar los derechos de los demás.*
b. *Cumplir con las disposiciones contenidas en este Manual.*
c. *Mantener la casa en condiciones establecidas en el manual de construcción, barandas y tejas pintadas en buen estado de salubridad, seguridad y en su efecto podar, limpiar de malezas, basuras entre otras, que favorezcan la imagen y conservación del Condominio.*
d. *Reparar inmediatamente las averías o daños de sus casas especialmente cuando de ellos se deriven daños a terceros o sean focos de insalubridad o inseguridad.*
e. *El trato interpersonal debe ser conforme a las normas de urbanidad.*
f. *Es indispensable la colaboración y comprensión de los residentes sobre el cuidado, mantenimiento y presentación de la zona de juegos (lote las palmas), con el fin de evitar el daño de las plantas y los juegos que allí se encuentran.*
g. *Está prohibido utilizar los servicios comunales tales como agua, luz, teléfonos de manera particular.*
h. *No ocupar indebidamente el espacio público.*

ARTÍCULO 7º. TRATO PREFERENCIAL.

Las personas mayores, las personas con limitaciones, los niños y niñas, deberán ser tratados con especial consideración procurándoles la asistencia que ellos requieran conforme a la ley y a las buenas costumbres.

ARTÍCULO 8º. ***MASCOTAS***.

La tenencia de ejemplares caninos (Ley 2054 de 2020 y Nuevo Código Nacional de Policía y Convivencia), dentro del Condominio se regirá por las siguientes condiciones:

a. *Se prohíbe la tenencia de animales potencialmente peligrosos dentro del Condominio (Art. 108 ley 746 del 2002).*

b. *La mascota debe tener certificado vigente de vacunación contra enfermedades y debe ser registrada en portería.*
c. *La eliminación diaria y limpieza adecuada de los excrementos, no debe hacerse en las áreas comunes del Condominio. Es responsabilidad de los dueños o tenedores de las mascotas, recoger los excrementos dejados por su mascota, en las áreas comunes del condominio. Las sanciones por incumplimiento serán de acuerdo con el código de policía.*
d. *En las zonas comunes de P.H. los ejemplares caninos deberán ir sujetos por medio de traílla y los caninos irán provistos de bozal y el correspondiente permiso, los que vaguen por zonas comunes y se desconozca propietario o tenedor, se llevarán al coso municipal.*
e. *El dueño de la mascota se hará responsable de los ruidos y malos olores que causen a los vecinos, y de los daños que cause en las zonas comunes del Condominio.*
f. *Que no perturben la tranquilidad diurna y nocturna a que tienen derecho los residentes, no se debe tolerar ataque a persona, a otro animal o a bienes de terceros.*
g. *Si el propietario del canino que ha tenido episodios de agresiones a personas, bienes u otros animales es reincidente, por tres veces se le prohíbe la permanencia del ejemplar dentro de las zonas comunes del condominio a solicitud de cualquiera de los copropietarios o residentes o por decisión calificada de las tres cuartas partes de la asamblea o consejo de administración.*
h. *Está prohibido tener animales silvestres en calidad de mascotas.*

ARTÍCULO 9º. ***REUNIONES SOCIALES.***

Las reuniones que celebren los residentes en sus casas deberán ser moderadas y estar dentro de las siguientes recomendaciones:

a. *Las reuniones no serán ruidosas o con alta intensidad de sonido que perturbe la tranquilidad de los vecinos.*
b. *Las riñas o actos indecorosos serán causa para la aplicación del Código de Policía (CNP).*
c. *Los copropietarios no deben permitir que las personas que están bajo su responsabilidad empleen las zonas comunales para reuniones, ni las conviertan en lugares de diversión o para espectáculos públicos.*

d. *Todo visitante sin excepción debe ser anunciado por el citofono/teléfono de la portería a la casa correspondiente y solo podrá ingresar previo permiso de un adulto responsable, y en ningún caso por menores de edad ni empleados del servicio.*
e. *Una vez autorizado el ingreso, se permitirá previa entrega de documento de identificación y de la respectiva ficha o registro.*
f. *Para toda reunión que se celebre en el salón social o casa, el anfitrión propietario deberá dejar la lista de invitados respectiva en la portería del condominio Villa del Tamarindo, con el fin de permitir su ingreso.*
g. *No se permite arriendo de casas para fiestas por fines de semana o tomarlas como negocio semanal y menos permitir reuniones con consumo de estupefacientes y licor a menores de edad, todo invitado a reuniones sociales debe estar acompañado o autorizado por el propietario mayor de edad.*
h. *Cuando se efectúen reparaciones o mantenimiento de inmuebles, se deberá dejar por escrito el nombre y número de cédula de los trabajadores.*
i. *Los vigilantes no recibirán en la portería llaves de inmuebles o vehículos, dinero o paquetes. En caso de necesidad, deberá llenar la respectiva autorización.*
j. *Se controlará la salida de niños menores de diez (10) años.*
k. *No se permitirá la entrada de familiares, amigos, aun teniendo llaves de la casa, sin la debida autorización por escrito del propietario.*
l. *La entrada de taxis está restringida, salvo en caso de enfermedad, transporte de mercados o lluvia. De igual forma está prohibida la entrada de vendedores ambulantes.*

ARTÍCULO 10º. CONSUMO DE ESTUPEFACIENTES Y SUSTANCIAS SICOTROPICAS.

El consumo de estupefacientes y sustancias sicotrópicas es nocivo para la salud y el bienestar de los seres humanos y menoscaba los bienes económicos y culturales de la sociedad y por ende se prohíbe su uso dentro del condominio.

ARTÍCULO 11º. CONSUMO DE TABACO.

El tabaco es nocivo para la salud del consumidor y de quienes se encuentren a su alrededor. No se podrá suministrar tabaco a menores de edad y su consumo se

prohíbe en las áreas comunes del condominio y en presencia de menores, mujeres embarazadas o en periodo de lactancia. Se debe respetar el derecho de los no fumadores (Código de Policía).

*ARTÍCULO 12º. **BEBIDAS EMBRIAGANTES.***

El consumo de bebidas embriagantes es nocivo para la salud y está prohibido suministrarlas a menores de edad y consumirlas en áreas comunes no autorizadas de acuerdo con lo establecido por la administración del Condominio.
Se debe conciliar y reglamentar por parte de la administradora y el Consejo de Administración la venta de licor en el local comercial privado y acordar normas de comportamiento impidiendo escándalos, tumultos, alborotos, ruidos exagerados en altas horas de la noche evitando dejar en entredicho el buen nombre del Condominio. De igual forma se debe reglamentar el uso de equipo de sonido y amplificadores especialmente en temporada alta.

*ARTÍCULO 13º. **AMBIENTE SALUDABLE.***

Todos los residentes tienen derecho a gozar de un ambiente sano y por ello están en la obligación de:

a. *Procurar el aseo de las casas y de las áreas comunes.*
b. *Los propietarios procuraran mantener la tranquilidad de sus vecinos evitando: ruidos molestos como electrodomésticos y de todo aparato que pueda alterar el descanso de los residentes. Si ello resultare imposible por sus características, se deben utilizar tan solo en horas que no sean normalmente dedicadas al descanso.*
c. *Proteger el paisaje y la biodiversidad del espacio público.*
d. *No introducir al Condominio desechos tóxicos o peligrosos que pongan en riesgo la salud de los moradores. De igual forma, ningún residente debe guardar materiales que produzcan humo, malos olores o que causen emisiones molestas para los vecinos. En concordancia con la Ley 99/ 93, artículo 153 del Código de Policía y artículo 79 de la Constitución Política.*
e. *No colocar letreros, avisos, carteleras, ropas, alfombras y en general toda clase de objetos en las áreas externas de las casas, que denoten desorden, suciedad. Se exceptúan los adornos propios de la temporada navideña.*
f. *No obstruir los espacios comunes con materiales, mercancías, muebles u objeto de cualquier naturaleza, que afecten la estética del Condominio o que*

causen alguna molestia al tránsito de los vehículos o un peligro para la estabilidad o conservación del inmueble.

g. *Se recomienda realizar las actividades de aseo de las casas en condiciones que no afecten a los vecinos como: sacudir tapetes, cortinas, ropas etc., por las ventanas, ni escurrir agua, o arrojar cualquier cosa desde ellas.*
h. *Se recomienda a los padres o adultos instruir a los niños y niñas sobre las normas de seguridad y sobre lo que deben hacer en caso de emergencia. Igualmente lo importante de cuidar las zonas comunes del Condominio.*

TITULO II

DE LA SOLUCION DE CONFLICTOS, DEL PROCEDIMIENTO PARA LAS SANCIONES, DE LOS RECURSOS Y DE LAS SANCIONES

CAPITULO I

DE LA SOLUCION DE CONFLICTOS

ARTÍCULO 14º. ***SOLUCION DE CONFLICTOS****. Para la solución de los conflictos que se presenten entre los propietarios o tenedores del "****Condominio Villa del Tamarindo"****, o entre ellos y el administrador, el consejo de administración o cualquier otro órgano de dirección o control de la persona jurídica, en razón de la aplicación o interpretación del presente manual, sin perjuicio de la competencia propia de las autoridades jurisdiccionales, se podrá acudir a:*

1.-Comité de Convivencia*. Cuando se presente una controversia que pueda surgir en el "Condominio* ***Villa del Tamarindo****", su solución se podrá intentar mediante la intervención del comité de convivencia elegido de conformidad con lo indicado en el presente manual, el cual intentará presentar fórmulas de arreglo, orientadas a dirimir las controversias y a fortalecer las relaciones de vecindad. Las consideraciones de este comité, se consignarán en un acta, suscrita por las partes y por los miembros del comité y la participación en él será ad honorem.*

-Mecanismos alternos de solución de conflictos*. Las partes podrán acudir, para la solución de conflictos, a los mecanismos alternos de acuerdo*

con lo establecido en las normas legales que regulan la materia como, las unidades de mediación y conciliación de la Alcaldía o personería municipal.

***PARÁGRAFO 1**. Los Miembros del Comité de Convivencia del "**Condominio Villa del Tamarindo**", serán elegidos por la Asamblea General de Copropietarios, para un período de un (1) año y estará integrado por un número impar de tres (3) personas, y una cuarta persona como suplente.*

***PARÁGRAFO 2**. El comité consagrado en el presente artículo, en ningún caso podrá imponer sanciones.*

***PARÁGRAFO 3**. Cuando se acuda a la autoridad jurisdiccional para resolver los conflictos referidos en el presente artículo, se dará el trámite previsto en el Capítulo II del Título XXIII del Código de Procedimiento Civil o promover querella policiva en los eventos previstos en el Código de Policía Nacional o las disposiciones que lo modifiquen, adicionen o complementen.*

***PARÁGRAFO 4**. Con el fin de suplir la ausencia de alguno de los miembros principales del comité de convivencia se elegirá un (1) suplente que reemplazará a cualquier titular con el fin de conservar un número impar de miembros.*

CAPITLO II

DE LAS SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES NO PECUNIARIAS

*ARTÍCULO 15º. **SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES NO PECUNIARIAS** EN EL "**CONDOMINIO VILLA DEL TAMARINDO**":*

1. *Publicación en lugares de amplia circulación del "**Condominio Villa del Tamarindo**", de la lista de los infractores con indicación expresa del hecho o acto que origina la sanción.*
2. *Imposición de multas sucesivas, mientras persista el incumplimiento, que no podrán ser superiores, cada una, a una (1) vez para faltas leves y dos (2) para faltas graves, a la fecha de su imposición que en todo caso, sumadas no podrán exceder de diez (10) veces las expensas necesarias mensuales a cargo del infractor.*

3. *Restricción al uso y goce de bienes de uso común no esenciales, como salones comunales y zonas de recreación y deporte.*

***PARÁGRAFO 1**. En ningún caso se podrá restringir el uso de bienes comunes esenciales o de aquellos destinados a su uso exclusivo, de acuerdo con lo señalado en el artículo 5 del presente manual.*

***PARÁGRAFO 2**. Las sanciones no pecuniarias, se calificarán de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de Propiedad Horizontal del "**Condominio Villa del Tamarindo**":*

ARTÍCULO 16º. Las sanciones previstas en el artículo anterior serán impuestas por el Consejo de Administración. Para su imposición se respetarán los procedimientos contemplados en el Reglamento de Propiedad Horizontal, consultando el debido proceso, el derecho de defensa y contradicción e impugnación. Igualmente deberá valorarse la intencionalidad del acto, la imprudencia o negligencia, así como las circunstancias atenuantes y se tendrán criterios de proporcionalidad y graduación de las sanciones de acuerdo con la gravedad de la infracción, el daño causado y la reincidencia.

***PARÁGRAFO 1**. En el Reglamento de Propiedad Horizontal se indicarán las conductas objeto de la aplicación de sanciones, con especificación de las que procedan para cada evento.*

***PARÁGRAFO 2**. Debe seguirse el siguiente procedimiento por parte del Administrador:*

1. ***Amonestación Privada**. Inmediatamente cometida la infracción por primera vez será objeto de una amonestación privada por parte del administrador, dejando constancia en el fólder, del hecho respectivo.*
2. ***Publicación**. A la segunda falta de igual o distinta naturaleza el Consejo de Administración, citará al infractor, para que responda por las infracciones que se le imputan y se sancionará con amonestación escrita fijada en cartelera, con copia al infractor, por el término de quince (15) días calendario.*

3. ***Imposición de multas sucesivas***. *A la tercera amonestación o falta se impondrá una multa cada vez que cometa la misma o diferente falta, de acuerdo con lo señalado en el Reglamento de Propiedad Horizontal.*
4. ***Restricciones***. *Proceder con la restricción al uso y goce de bienes comunes no esenciales, notificando por escrito a los responsables del control de estos bienes.*

PARÁGRAFO 3. *El administrador notificará al infractor la respectiva sanción.*

Derecho de Defensa. *Contra las sanciones tomadas por el Consejo de Administración, procede el recurso de reposición ante quien impuso la sanción y el recurso de apelación ante el Comité de Convivencia, el cual debe presentarse por escrito, el infractor y el organismo respectivos deben proceder a:*

- *Al notificársele la sanción al infractor tiene cinco (5) días calendario para presentar los descargos por escrito ante el organismo competente que impuso la sanción quien tiene cinco (5) días hábiles para resolverlo.*
- *Si es ratificada la sanción, una vez notificado, puede apelar dentro de los cinco (5) días siguientes hábiles al Comité de Convivencia, que tendrá cinco (5) días hábiles para decidir.*
- *Si en definitiva es ratificada la sanción debe cumplirse de manera inmediata máximo al día siguiente, sea amonestándose, publicándose o con el pago de la multa respectiva debiéndose expedir la cuenta de cobro o factura correspondiente; o restringiéndole el uso y el goce de bienes comunes no esenciales.*
- *Si le es favorable procede al archivo definitivo.*
- *En último caso puede impugnárselo según lo contemplado en el Art. 45 del Reglamento de Propiedad Horizontal.*

Silencio Administrativo. *Si transcurrido el plazo de quince (15) días hábiles a partir de la presentación del recurso, sin que se haya notificado decisión que la resuelva, se entenderá que ésta es favorable al apelante y se procederá al archivo.*

- *La ocurrencia del silencio administrativo negativo no eximirá de responsabilidad a los organismos encargados, ni los excusará del deber de decidir sobre el recurso presentado.*

- *Si el infractor no acude a estos recursos dentro del tiempo estipulado se entenderá que acepta su culpabilidad y asume la responsabilidad de la infracción cometida. Por lo tanto, automáticamente se impondrá la sanción que amerite tal hecho.*

***PARÁGRAFO 4**. Las multas impuestas generan intereses de mora, una vez cancelados debe contabilizarse en el fondo de imprevistos igualmente su no pago amerita el procedimiento ejecutivo dando aplicación a lo estipulado en el Reglamento de P.H. del "**Condominio Villa del Tamarindo**".*

ARTÍCULO 17º. ***EJECUCION DE LAS SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES NO PECUNIARIAS.*** *La administradora será la responsable de hacer efectivas las sanciones impuestas, aun acudiendo a la autoridad policial o jurisdiccional competente según fuere el caso.*

ARTÍCULO 18º. ***IMPUGNACIÓN DE LAS SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES NO PECUNIARIAS****.*

El propietario del bien privado sancionado podrá impugnar las sanciones por incumplimiento de obligaciones no pecuniarias.
La impugnación sólo podrá intentarse dentro del mes siguiente a la fecha de la comunicación de la respectiva sanción. Será aplicable para efectos del presente artículo, el procedimiento consagrado en el artículo 194 del Código de Comercio o en las normas que lo modifiquen, adicionen o complementen.

Los casos no previstos en este Manual, se regirán en su totalidad por lo dispuesto en el Reglamento de Propiedad Horizontal del Condominio Villa del Tamarindo, en la Ley 675 de 2001, en la Ley 1801 del 29 de julio de 2017, o en su efecto por las disposiciones legales vigentes sobre la materia respecto de la cual verse el asunto.

Los copropietarios del CONDOMINIO VILLA DEL TAMARINDO, P.H., por mandato legal y reglamentario, en Asamblea General del 19 de marzo de 2023, aprueban las modificaciones al manual de convivencia y revocan el manual anterior, quedando así el nuevo MANUAL DE CONVIVENCIA para el CONDOMINIO VILLA DEL TAMARINDO P.H. de observancia

obligatoria para todos los copropietarios actuales y futuros de la copropiedad, que usen o gocen sus bienes.

El presente MANUAL DE CONVIVENCIA PARA EL CONDOMINIO VILLA DEL TAMARINDO, rige a partir del 19 de marzo de 2023.

Comité de Convivencia.

MARIA SUSANA MOYA MOYA ***CLARA INES PAEZ JAIMES***

DIANA PATRICIA FORERO